

1501055-83.2020.8.26.0559
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Natália Berti
Comarca: Mirassol
Foro: Foro de Mirassol
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 12/12/2022
... 04/03/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de entorpecentes e Associação para o tráfico. Recurso Defensivo e Ministerial. I - Preliminar de cerceamento de Defesa afastada. Resposta a acusação antes do recebimento da denúncia. Rito correto. II - Mérito. Condenação mantida. Provas suficientes da autoria e materialidade delitiva. Confissão de dois réus. Valorização das palavras ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mirassol
Foro de Mirassol
1ª Vara
Rua Floriano Peixoto, 1750, Mirassol-SP - cep 15130-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501055-83.2020.8.26.0559 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501055-83.2020.8.26.0559
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2197110/2020 - DEL.POL.MIRASSOL, 12937305 - DEL.POL.MIRASSOL, 1730/20/413 - DEL.POL.MIRASSOL, 2197110 - DEL.POL.MIRASSOL
Autor:
Justiça Pública
Réu:
FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Natália Berti

Vistos.

FLÁVIO HENRIQUE DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, porque, no dia 11 de agosto de 2020, por volta das 19h29, na Avenida Oscar Agide Arvati, nº 1357, Vila Moreira, neste município e comarca, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico ilícito, trazia consigo 24 (vinte e quatro) porções de cocaína na forma de "crack" com peso líquido de 3,7g (três gramas e setecentos miligramas), substância essa proscriita conforme Portaria nº 344 ANVISA (Lista F1), consoante auto de

exibição e apreensão de fls. 19/20 e laudos de constatação e químico às fls. 22/24 e 119/121 respectivamente.

Segundo o apurado, nas condições de tempo e local acima descritas, o denunciado trazia consigo as 24 (vinte e quatro) porções de "crack" especificadas, as quais estavam embaladas em plástico preto e acondicionadas no interior de uma sacola plástica.

Ocorreu que FLÁVIO se encontrava em local conhecido pela comercialização de drogas quando avistou os policiais militares em patrulhamento, justamente averiguando notícia acerca de tráfico praticado naquela localidade. Sem solução de continuidade, o denunciado dispensou a sacola com as porções da droga e levantou as mãos.

É certo que os policiais visualizaram o momento em que a sacola foi dispensada e realizaram a abordagem.

Efetivada a revista corporal, em poder de FLÁVIO foi apreendida a importância de R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais) e um aparelho celular. Ainda, próximo dele, os policiais localizaram a sacola plástica dispensada, em cujo interior estavam as 24 (vinte e quatro) porções de "crack".

Tudo foi apreendido e o indiciado, detido em flagrante, conduzido à Delegacia de Polícia.

A despeito da negativa de FLÁVIO quando da prisão em flagrante, é certo que a análise do conteúdo do aparelho celular apreendido evidenciou que ele se valia de aplicativo de mensagens para a comercialização de drogas (fls. 137/145) inclusive nos dias que antecederam a sua prisão, com ao menos duas pessoas diferentes, como se vê no relatório de fls. 179/182.

Ao acusado, foi concedida liberarar provisória, cumulada com medidas cautelares (fls. 71/72).

O acusado foi notificado (fl. 229), e apresentou sua defesa preliminar (fls. 230).

A denúncia foi recebida em 14 de outubro de 2021, e designada audiência de instrução, debates e julgamento, onde foram ouvidas as testemunhas e o réu interrogado (fls. 294).

O réu foi citado.

O Ministério Público pediu a condenação, nos termos da denúncia (fls. 256/261).

O defensor pediu o reconhecimento da confissão espontânea e a aplicação da pena no mínimo legal, substituída por restritivas de direito (fls. 279/284).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo encontra-se formalmente em ordem, não havendo nulidades ou vícios a serem sanados. O réu foi representado por Defensor e foram observados os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Não há questões preliminares a serem analisadas. Assim, passo ao mérito.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas evidencia-se pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), termos de depoimento (fls. 02/03), termo de interrogatório (fl. 04), nota de culpa (fl. 08), boletim de ocorrência (fls. 16/18), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), laudos periciais (fls. 22/24, 119/121, 137/145), bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

A autoria também é certa. Vejamos.

João Fernando Luiz de Oliveira Júnior, policial militar,

No mesmo sentido, Márcio Roberto Moraes, também policial militar.

Já o investigador de polícia Fabiano Gonçalves de Souza

Por fim, o acusado Flávio Henrique dos Santos

Finda a instrução processual, o conjunto probatório é suficiente para fundamentar um decreto condenatório.

Na fase extrajudicial, o réu negou a propriedade das drogas e, conseqüentemente, refutou a alegação de que estava traficando (fl. 04).

Por sua vez, na fase judicial, o acusado confirmou a traficância, confissão que corrobora as demais provas produzidas durante a instrução. Com efeito, a análise do crime de tráfico (artigo 33, caput, Lei 11.343/06) exige a avaliação de todas as

circunstâncias do caso concreto. No caso, as circunstâncias da apreensão da droga, bem como o teor da prova oral produzida, demonstram que o acusado trazia a droga consigo, com a finalidade de comercialização.

Isto porque, ouvidos em juízo, de forma coesa e unânime, os policiais militares informaram que receberam denúncias anônimas de que um indivíduo estaria comercializando drogas na Vila Maria. Foram ao local e encontraram o réu debaixo de uma árvore, o qual dispensou algo ao solo ao ver a viatura policial. Com o acusado, encontraram um aparelho celular e R\$ 220,00, ao passo que, no local em que ele dispensara algo, encontraram uma sacola plástica contendo 24 porções de crack. Por sua vez, o investigador de polícia esclareceu que participou da análise do celular do acusado, quando foi possível constatar a existência de conversas sobre a negociação de entorpecentes.

Nesse ponto, é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório (RT 530/372).

A crítica costumeiramente expendida em relação ao depoimento de policiais carece de fomento jurídico, diante dos termos peremptórios do artigo 202 do Código de Processo Penal, cujos depoimentos, desde que verossímeis coerentes e não desmentidos pelo restante da prova, podem servir de base à decisão condenatória (RT 445/382). Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Habeas Corpus. Processual penal. Tráfico de entorpecentes. Condenação devidamente amparada no conjunto probatório dos autos. Testemunho policial. Eficácia probatória. Valoração das provas. Impossibilidade na via eleita. Precedentes do STJ. 1. Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório e aliado a outros elementos de prova a corroborar a condenação. 2. É inviável no presente writ a análise do valor das provas contidas nos autos para a condenação, uma vez que, além de ferir o princípio do livre convencimento do juiz, tal matéria escapa ao âmbito de apreciação do habeas corpus, em face da necessidade do exame minucioso do material cognitivo colhido no processo. 3. Ordem denegada” (HC 30776/RJ; Ministra Laurita Vaz, j. 03/02/2004, DJ 08.03.2004, p. 304).

De maneira semelhante, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

ROUBO - materialidade - auto de exibição, auto de reconhecimento de pessoa e prova oral que comprovam a subtração de bens das vítimas mediante grave ameaça. ROUBO - autoria - confissão dos acusados - validade - depoimento policial corroborando a versão da vítima - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso por parte da autoridade - declaração de vítima imputando aos acusados a conduta delituosa - validade. CONSUMAÇÃO - ocorre com desapossamento - cessada violência ou grave ameaça. PENAS - base no mínimo - manutenção, ausente recurso ministerial - segunda fase - menoridade e confissão - não diminuição - penas que não podem ficar aquém do mínimo legal - terceira fase - concurso de agentes - aumento de 1/3 - reprimendas mantidas. REGIME - fechado - manutenção - gravidade do delito e circunstâncias judiciais desfavoráveis - único regime capaz de adimplir as funções da pena - provimento parcial aos recursos defensivos. (TJSP; Apelação Criminal 1500261-53.2018.8.26.0617; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jacareí - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/02/2022; Data de Registro: 25/02/2022)

Dano qualificado. Réu que danifica encanamentos da cela da cadeia pública de Capão Bonito, em que estava custodiado. Negativa do acusado isolada nos autos. Palavras dos policiais civis coerentes e seguras. Condenação bem decretada. Penas fixadas no mínimo. Réu primário. Regime aberto adequado. Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Apelo improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1500084-82.2019.8.26.0123; Relator (a): Pinheiro Franco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Capão Bonito - 2ª Vara; Data do Julgamento: 04/03/2022; Data de Registro: 04/03/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de entorpecentes e Associação para o tráfico. Recurso Defensivo e Ministerial. I - Preliminar de cerceamento de Defesa afastada. Resposta a acusação antes do recebimento da denúncia. Rito correto. II - Mérito. Condenação mantida. Provas suficientes da autoria e materialidade delitiva. Confissão de dois réus. Valorização das palavras dos policiais e prova da apreensão das drogas. Destinação mercantil dos entorpecentes deduzida, com segurança, pelas particularidades do caso concreto. Vínculo estável e duradouro comprovado. II - Penas alteradas. Aumento da base justificado. Majoração pela multirreincidência aplicada. Reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas. Pena de multa devida. Regime prisional mantido no fechado. APELOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS E PROVIDO, EM PARTE, O RECURSO MINISTERIAL. (TJSP; Apelação Criminal 0001756-43.2018.8.26.0542; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barueri - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/02/2022; Data de Registro: 18/02/2022)

Logo, ficou claro que não há qualquer indício de parcialidade no depoimento dos policiais, uma vez que o próprio denunciado não sobre apresentar motivo apto a afastar a credibilidade dos depoimentos. Nada nos autos indica que o depoimento dos policiais não seja digno de credibilidade ou confiança ou, ainda, que os agentes públicos tenham algum interesse escuso ou tentem buscar a condenação de um inocente.

Observe que, para a caracterização do tráfico, não se analisa apenas a quantidade da droga, mas também as circunstâncias da apreensão. No caso em análise, a abordagem do acusado ocorreu justamente após o recebimento de denúncias sobre a prática da venda ilícita no local. Não bastasse isso, o acusado foi flagrado tentando dispensar a droga, a qual, repita-se, estava dividida em porções individuais e prontas para a venda. Aliás, a quantidade de porções encontradas (24) é significativa e afasta eventual alegação de posse para consumo próprio. No mais, segundo os policiais, foi encontrada a quantia de R\$ 220,00, cuja origem lícita não foi demonstrada no curso da instrução processual, seja por prova testemunha ou prova oral. Ora, se o valor fosse referente à verba decorrente de sua demissão (versão apresentada durante o inquérito policial), certamente poderia comprová-lo por meio da oitiva do empregador ou, ainda, por documentos (recibo de pagamento do empregador, rescisão contratual etc). Ainda, os policiais não encontraram qualquer petrecho destinado ao consumo de drogas.

Por fim, mas não menos importante, observe que o laudo pericial realizado no aparelho celular do acusado (fls 137/145) encontrou mensagens relacionadas à negociação de drogas, inclusive em datas próximas à prisão em flagrante. Conforme o bem fundamentado relatório policial (fls. 179/182) explicita, no celular do acusado foram encontradas mensagens com conteúdo típico da comercialização ilícita de entorpecentes. Nesse sentido, as seguintes frases: "Se precisar do verde nois tamo ai" (verde é a gíria utilizada para maconha); "4 óleo se segura até dia 14?" (óleo é a gíria para crack).

Cite-se, aqui, lição de FERNANDO DE ALMEIDA PEDROSO, segundo o qual "em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo" (cf. "Prova Penal", ed., RT, 2004, item 5, pág. 96).

Deste modo, todos os elementos de prova, analisados conjuntamente, demonstram, de forma inequívoca, que a substância entorpecente pertencia ao acusado e se destinava à venda.

A Jurisprudência dos Tribunais é clara no sentido de elencar alguns, dentre os vários elementos de convicção a evidenciar a condição de traficante. Confira-se:

“Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a prisão” (Ap. Crim. 152.279.3, 3ª Câmara, j. 19.06.95 Rel. Des. Bittencourt Rodrigues).

“Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga à terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercância se destina o tóxico encontrado” (TJSP Ap. 187.915-3/2 Rel. CRISTIANO KUNTZ - RT 727/478).

“Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido (TJSP “RT”729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito” (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3, 3.8.94, p.8745).

Vale ressaltar que, para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes, basta a ocorrência de um dos verbos do tipo penal (artigo 33, Lei 11343/06), o que, neste caso, constitui o fato do réu trazer consigo o entorpecente apreendido pelos policiais, com o objetivo de vendê-lo, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O crime de tráfico ilícito de drogas é de natureza permanente, que se consuma com a simples posse pelo agente, para fim de entrega a terceiro, sendo, portanto, desnecessário que seja flagrado vendendo a droga.

Além do mais, pode coexistir, na mesma pessoa, a figura de traficante e usuário. O fato de, eventualmente, ser usuário de substância entorpecente não obsta ao reconhecimento da figura de traficante. Ao contrário, é natural que ambas as condições, a de usuário e a de traficante coexistam, pois, com a arrecadação obtida com a venda do entorpecente, possibilitar-se-á o emprego na compra, para que o vício possa ser sustentado.

Outrossim, conforme RT's 714/357 e 776/663, bem como Apelação Criminal apreciada pela Corte Estadual sob o nº. 993.08.018758-4, impõe-se ressaltar que a alegação de usuário ou de “viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (RJTJESP 101/498).

O réu é tecnicamente primário e não é portador de maus antecedentes (fls. 247/248). Reconheço, em favor do acusado, a atenuante da confissão espontânea.

Nesse contexto, comprovadas a autoria e materialidade, de rigor a condenação do acusado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. Passo à dosimetria a pena.

Na primeira fase, atendendo aos critérios do artigo 59 do Código Penal, verifico que o acusado não é portador de maus antecedentes. As demais circunstâncias do artigo 59, CP são comuns aos delitos dessa natureza. Por essa razão, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea e ausentes agravantes. Mantenho a pena intermediária no patamar mínimo fixado (Súmula 231, do STJ).

Na terceira fase, ausentes causas de aumento da pena. Presente a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Ressalto que, embora não seja este o entendimento usual desta Magistrada, no caso concreto, a aplicação da causa de diminuição de pena ocorre de maneira excepcional. No curso da instrução processual, não ficou comprovado que o réu se dedicava

habitualmente às atividades criminosas, nem que integrasse organização criminosa. Isto porque, os policiais que o abordaram não o conheciam dos meios policiais e não tiveram notícias sobre novo envolvimento com ilícitos. É certo que não foram juntadas, aos autos, quaisquer denúncias formalizadas em desfavor do réu. Também não foram localizados petrechos de comercialização ilícita (balança de precisão, embalagens etc) ou anotações de tráfico.

Destarte, considerados todos os elementos apontados- de um lado, primariedade, ausência de antecedentes criminais, ausência de provas de dedicação à atividade criminosa ou de integrar organização criminosa; de outro lado, a natureza da droga apreendida (crack), sabidamente mais lesiva à saúde pública- entendo que é possível a aplicação da causa de diminuição da pena em 1/2, fixando-se a pena definitiva em 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa.

Esse, aliás, é o entendimento que vem sendo sufragado no Superior Tribunal de Justiça:

(...) 3. O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Drogas. (...) (HC 124.870/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2009, DJe 10/08/2009);

(...) Se o legislador da Lei 11.343/06 não forneceu especificamente os requisitos para fixação do quantum da diminuição prevista no seu artigo 33, § 4º, impõe-se como critério a observância da análise das circunstâncias judiciais, não só as constantes do artigo 59 do CPB, como as demais mencionadas na Lei Antidrogas, e amplamente utilizadas como referencial quando se trata de fixação das penas previstas. (...) (HC 120.832/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 03/08/2009).

Ausentes elementos sobre a condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal (1/30 do salário-mínimo), devidamente atualizado, nos termos do artigo 49, § 1º 2º, CP e artigo 43, Lei 11343/06.

O regime inicial para o cumprimento da pena de prisão é o semiaberto. O crime reveste-se de gravidade em concreto, pois o laudo do celular indica que o réu já estava comercializando entorpecentes há algum tempo. Além disso, o réu estava comercializando crack, substância mais lesiva ao bem jurídico protegido (saúde pública). O tempo de prisão provisória já foi considerado para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

A pena privativa de liberdade deve ser substituída pela restritiva de direitos, pois estão presentes os requisitos legais que a autorizam: pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) anos (art. 44, I, primeira parte do CP); crime doloso não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (art. 44, I, segunda parte do CP); réu não reincidente em crime doloso (art. 44, II do CP); a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicam que essa substituição é suficiente (art. 44, III do CP).

Como a pena privativa de liberdade aplicada supera 1 (um) ano, faz-se necessária a substituição por duas penas restritivas de direito (art. 44, § 2º do CP), quais sejam, (1) prestação pecuniária consistente no pagamento de 1 (um) salário-mínimo em dinheiro à entidade pública ou privada com destinação social, a ser especificada no momento da execução; (2) prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública, consistente na atribuição de tarefas gratuitas a ser especificada no momento da execução da pena e de acordo com as aptidões do condenado, devendo ser cumprida à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, em período que não prejudique a jornada normal de trabalho, e na metade da duração da pena privativa de liberdade fixada, pois a pena substituída supera 1 (um) ano e o artigo 46, § 4º do Código Penal assim o autoriza. Fica prejudicada a análise do artigo 77, CP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o réu FLÁVIO HENRIQUE DOS SANTOS, RG: 43057055, nascido em 08/04/1981, natural de Mirassol - SP, filho de Maria Cristina dos Santos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, às penas de: (1) pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, a qual substituo por (1) prestação pecuniária consistente no pagamento de 1 (um) salário-mínimo em dinheiro à entidade pública ou privada com destinação social, a ser especificada no momento da execução; (2) prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública, consistente na atribuição de tarefas gratuitas a ser especificada no momento da execução da pena e de acordo com as aptidões do condenado; e (2) pena de multa de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor correspondente a um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, atualizado monetariamente pelos índices legais quando da execução. O réu poderá recorrer em liberdade, pois não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, sobretudo diante do regime de pena fixado em sentença.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, que serão exigíveis na forma do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual 11.608/2003, observando-se os benefícios da gratuidade de justiça que defiro em seu favor.

Caso ainda não se tenha procedido na forma do artigo 50-A da Lei 11.343/06, determino a destruição das drogas apreendidas, inclusive das amostras guardadas (artigo 72, Lei 11.343/06).

Por fim, após o trânsito em julgado desta sentença: 1. Comunique-se à Justiça Eleitoral para suspensão dos direitos políticos do réu (art. 15, inciso III, da Constituição Federal). 2. Extraia-se a guia de execução definitiva, conforme artigo 105 da Lei de Execução Penal, observando-se o regime inicial fixado na condenação. 3. Oficie-se ao Instituto de Identificação Civil. Ainda, com o trânsito em julgado, determino a perda do dinheiro e dos objetos apreendidos (celular) em favor da União (Funad), nos termos do artigo 63, 1, da Lei 11.343/06, porque oriundo/utilizados para o tráfico de entorpecentes.

Providencie-se a certidão de publicação, nos termos do artigo 389 do Código de Processo Penal, artigo 117, inciso IV do Código Penal e em consonância com o Comunicado CG n.º 2.200/2016.

Intime-se, pessoalmente, o réu, nos termos do artigo 392, inciso I, CPP.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Mirassol, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA